

- Dahir n° 1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi n° 39-08 portant code des droits réels



Bien immeuble

- Les biens sont immeubles par leur nature ou par leur destination.
- Sont immeubles par leur nature les biens immobiliers qui sont stables et fixes dans leur espace et qui ne peuvent ni se déplacer ni être déplacés sans en être affectés ou subir un changement dans leur aspect.
- Sont immeubles par destination tous objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou qu'il y a attachés à perpétuelle demeure.



DROITS REELS IMMOBILIERS

- Le droit réel immobilier est un pouvoir direct conféré par la loi à une personne donnée sur un bien immeuble donné ; le droit réel peut être principal ou accessoire.
- Le droit réel principal est le droit établi en lui-même sans qu'il soit nécessaire de se référer à un autre droit ;



Les droits réels principaux sont :

- Le droit de propriété ;
- Les servitudes et les charges foncières ;
- L'usufruit ;
- La rente viagère ;
- Le droit d'usage ;
- Le droit de superficie ;
- L'emphytéose ;
- Le droit de habous ;
- Le droit de zina ;
- Le droit de haoua ;
- Les droits coutumiers dont l'existence est confirmée avant l'entrée en vigueur des présentes.



- Un droit réel accessoire est un droit qui n'est pas établi par lui-même, mais s'appuie sur l'existence d'un droit personnel et constitue une garantie pour son paiement.
- Les droits réels accessoires sont :
 - Les privilèges ;
 - Antichrèse;
 - Les hypothèques
- Tout autre droit réel ne peut être créé qu'en vertu d'une loi.
- Toute action visant la possession d'un bien immatriculé ou l'abandon d'un acte portant création ou modification d'un droit réel n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à partir de sa date d'inscription à la conservation foncière à titre subsidiaire.



Le droit de propriété

- Le droit de propriété confère au propriétaire du fonds le pouvoir exclusif de l'utiliser, de l'exploiter et d'en disposer. Seuls la loi ou l'accord le limitent en cela.
- La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous jusqu'à la limite de sa jouissance sauf dispositions légales ou convention contraires.
- Le propriétaire du fonds possède toutes ses servitudes, les fruits ou produits qu'il génère ainsi que ce qui s'y unit ou s'y incorpore par accession.
- le propriétaire du sol détient le droit d'y chasser toute faune qui s'y trouve sous réserve du respect des normes définies par la loi dans l'exercice de ce droit.



Le droit de propriété

- Tout trésor trouvé dans un fonds donné appartient au propriétaire du bien sous réserve d'en verser le cinquième à l'État.
- Le propriétaire d'un fonds jouit de la liberté absolue d'user de son bien, de l'exploiter et d'en disposer dans le cadre de la loi et des règlements en vigueur.
- Si le droit d'un tiers est rattaché à un fonds, le propriétaire de celui-ci ne peut en disposer de manière à porter atteinte au titulaire du droit.
- Tout propriétaire d'un fonds ne peut en user d'une manière portant gravement atteinte à son voisin et tout préjudice grave donnera lieu à réparation.



Le droit de propriété

- Tout propriétaire d'un fonds peut réclamer possession de son bien à l'indu occupant. Il peut également réclamer à celui qui s'y oppose de mettre fin à toute opposition, de même qu'il peut réclamer que soit enlevé tout ce qui est source de perturbation.
- Nul ne peut être privé de sa propriété sauf dans les cas prévus par la loi.
- Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions énoncées par la loi et moyennant une indemnisation appropriée.



La Copropriété

- Indivision:
- Les copropriétaires peuvent, s'ils sont tous d'accord entre eux partager la chose commune de la manière qu'ils veulent à condition que le partage soit effectué conformément aux lois et aux normes en vigueur.
- En cas de désaccord entre les copropriétaires sur le partage de la chose commune, celui qui veut faire cesser l'état d'indivision doit assigner les autres copropriétaires devant le tribunal qui procédera au partage conformément à la loi.
- Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et tout copropriétaire peut demander le partage et toute condition contraire à cela est nulle et non avenue.



La Copropriété

- Indivision:
- Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l'indivision pour une durée déterminée. Une telle convention n'est applicable au copropriétaires ou celui qui lui succède que dans les limites de la durée indiquée.
- Le tribunal peut prononcer – à la demande de l'un des copropriétaires – la résiliation de la convention et procéder à un partage avant même l'expiration de la période convenue s'il existe pour cela une justification légale.



Mur mitoyen

- Le mur séparant deux biens est présumé mitoyen jusqu'à la fin de la ligne de partage jusqu'à preuve du contraire.
- Tout copropriétaire peut utiliser le mur mitoyen selon sa destination ; il peut en particulier ériger à côté du mur mitoyen une construction ou y poser des solives ou des poutres afin de boucher le toit sans préjudice du droit du voisin à condition de ne pas lui faire supporter au-dessus de ses capacités et ce dans le respect des lois et règlements.
- La réparation et la construction du mur mitoyen sont à la charge de tous les copropriétaires, proportionnellement au droit de chacun.



Voie privée en indivision

- La voie privée commune est un bien indivis entre ceux qui ont le droit de l'emprunter et nul ne peut y créer quoi que ce soit, d'utile ou de nuisible sauf avec l'autorisation de ses autres co-indivisaires.
- Dans le cas où l'un des co-indivisaires procède à la fermeture de la porte qui ouvre sur la voie privée commune, cela ne le prive pas de son droit de l'emprunter et il pourra par la suite ainsi que ses successeurs procéder de nouveau à son ouverture.
- Les dépenses nécessaires pour l'entretien et la réhabilitation de la voie privée sont à la charge des co-indivisaires proportionnellement à la part de chacun. En cas de refus de l'un des co-indivisaires de participer à ces dépenses, les autres co-indivisaires peuvent procéder à la réparation de la voie et à l'assigner en justice pour s'acquitter de sa part dans ces dépenses.

usufruit

- L'usufruit est un droit réel qui autorise l'usufruitier à se servir et à exploiter le bien d'autrui et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier.
- Le droit d'usufruit est acquis par la volonté des parties ou en vertu de la loi et peut être établi à terme ou à condition.
- L'usufruit peut être établi sur :
 - 1- La propriété immobilière ;
 - 2- Le droit de superficie ;
 - 3- Le droit de « zina » ;
 - 4- Le droit de « haoua ».



Droit viager

- Le viager est un droit réel basé sur l'octroi de la jouissance d'un bien sans compensation, établi pour la durée de vie du débirentier et du crédirentier ou pour une durée déterminée.
- Le débirentier est tenu d'occuper le fonds en viager en y résidant lui-même ou en récoltant les fruits. Ce droit ne peut être transféré qu'au crédirentier ou à sa succession.



Droit d'usage

- Le droit d'usage naît et s'éteint de la même manière que l'usufruit et sa nature réelle sera indiquée dans l'acte de création.
- Le droit d'usage peut être établi :
 - 1- sur la propriété immobilière ;
 - 2- sur le droit de superficie ;
 - 3- sur le droit de zina ou amélioration ;
 - 4- sur le droit de haoua ou élévation



Droit de superficie

- Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui consiste en la possession de bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Il se transmet par préemption, par succession ou testament.
- Le droit de superficie ne peut être établi sur des droits indivis sauf consentement de tous les co-indivisaires.
- Le titulaire du droit de superficie peut l'aliéner et l'hypothéquer.



Emphytéose

- Le bail emphytéotique des biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
- Ce bail doit être consenti pour une durée supérieure à dix ans et inférieure à quarante ans ; il s'éteint à son expiration.



Droit de zina (amélioration)

- Le droit de zina est un droit réel qui confère à son titulaire la propriété de la construction qu'il a édifiée de ses deniers sur le terrain d'autrui.
- Le titre établissant le droit de zina doit préciser le type de construction, ses caractéristiques et ses dimensions. Il définit les droits et obligations du titulaire de ce droit.
- La durée du droit de zina ne peut excéder quarante années. En cas de stipulation de durée supérieure ou de silence du contrat, la durée considérée sera de quarante ans.



Droit de haoua et surelevation

- Article 138 : Le droit de haoua et surélévation est un droit réel qui consiste en la possession d'une partie déterminée de l'espace vertical qui surplombe une construction existante, propriété d'un tiers, dans le but d'ériger au-dessus une construction autorisée par les lois et règlements.

